



PUTUSAN
Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andry Tejokusuma, berkedudukan di Jl. Jemursari Selatan II / 6 Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRY SOEGENG,S.H.,M.Hum. beralamat berkantor di Jl. Manyar Jaya VII No. 15, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H. Imam Ghozali Atau Imam Ghozali, bertempat tinggal di Clangab RT 007 RW 003 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Achmad Zaini,SH beralamat berkantor di Jalan Anggrek Nomor 03 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14-08-2017 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 Agustus 2017 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 September 2014, berdasarkan 3 (tiga) buah Akta Pengikatan Jual Beli, yakni No. 16, No. 12, dan No. 20 (selanjutnya disebut "APPJB") dan Surat Kuasa Untuk Menjual No. 17, No. 13, dan No. 21 (selanjutnya disebut "SKUM") , seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, HENRIKA SUWARTI SUGIONO,S.H.,M.Kn., Penggugat dan rekannya, CICILIA ERVIYANTI, mengadakan jual beli dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, atas 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat sebagaimana dimaksud berturut-turut dalam:

- (1) Sertipikat Hak Milik No. 853/Desa Tarik, Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tertanggal 15 Desember 1997, seluas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), terletak di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, RT 008 / RW 03;
- (2) Sertipikat Hak Milik No. 836/Desa Tarik, Surat Ukur No. 12.10.01.04.00860 tertanggal 15 Desember 1997, seluas 345 m² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, RT 008 / RW 03; dan
- (3) Sertipikat Hak Milik No. 837/Desa Tarik, Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tertanggal 15 Desember 1997, seluas 930 m² (sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, RT 008 / RW 03.

Berikut seluruh bangunan yang berdiri, maupun tanaman yang tumbuh di atasnya.

Selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "Obyek Jual Beli.

2. Bahwa sebagai pelengkap dari APPJB, maka dibuatlah pula Akta Perjanjian Pengosongan, berturut-turut dengan No. 18, No. 14, dan No. 22 tertanggal 10 September 2014, dibuat di hadapan Notaris / PPAT HENRIKA SUWARTI SUGIONO, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut "APP"), dengan ketentuan batas akhir pengosongan bangunan pada tanggal 03 November 2014.

3. Bahwa atas jual beli tersebut, seluruhnya telah dibuatkan Akta Jual Beli tertanggal 05 Desember 2014, berturut-turut dengan Nomor 430/2014, No. 431/2014, dan No. 432/2014, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT EVIE MARIA MADJID, S.H. (selanjutnya disebut sebagai "AJB"), dengan kesepakatan harga berturut-turut sebagai berikut:

- (1) SHM No. 853/Desa Tarik seharga Rp 125.484.500,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan telah diterima seluruhnya oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 AJB No. 430/2014;
- (2) SHM No. 836/Desa Tarik seharga Rp 195.163.500,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan telah diterima seluruhnya oleh

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 AJB No. 431/2014; dan

(3) SHM No. 837/Desa Tarik seharga Rp 424.544.000,- (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan telah diterima seluruhnya oleh

Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 AJB No. 432/2014.

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 745.192.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

4. Bahwa sehubungan dengan keseluruhan proses jual-beli tersebut, Penggugat dan rekannya, CICILIA ERVIYANTI, telah memenuhi seluruh kewajiban / janji / prestatie, yakni dengan membayar dimuka seluruh harga tanah dan bangunan yang dijual tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 30 November 2016, Penggugat dan rekannya CICILIA ERVIYANTI telah menyepakati Akta Pembagian Hak Bersama, berturut-turut dengan No. 350/2016, No. 351/2016, dan No. 352/2016, seluruhnya di hadapan Notaris / PPAT ENDAH LARASATI, S.H. (selanjutnya disebut "APHB"), yang pada pokoknya CICILIA ERVIYANTI menyerahkan seluruh hak kepemilikan atas Obyek Jual-Beli kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karenanya, maka jelas kedudukan Penggugat dalam perkara a quo sebagai Penggugat tunggal mengingat seluruh hak kepemilikan atas Obyek Jual-Beli saat ini berada sepenuhnya pada Penggugat;

7. Bahwa oleh karena AJB, APPJB, SKUM, APP, maupun APHB telah memenuhi unsur-unsur sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

(1) Kesepakatan;

Hal ini jelas dapat dilihat dari kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Akta Notariil yang merupakan Akta Otentik, yang kekuatan pembuktiannya sempurna secara perdata, sehingga jelas bahwa unsur ini terpenuhi.

(2) Kecakapan Para Pihak;

Para Pihak dalam tiap-tiap perjanjian tersebut telah berusia diatas 21 tahun, dan tidak berada dalam pengampuan, serta telah memperoleh seluruh izin (dalam hal dibutuhkan) dari setiap pihak yang berkepentingan, sehingga jelas bahwa unsur ini terpenuhi.

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Obyek Tertentu;

Obyek dari setiap perjanjian tersebut adalah Obyek Jual-Beli yang jelas lokasi, batasan, luasan, dan sertifikatnya, sehingga jelas bahwa unsur ini terpenuhi.

(4) Causa / sebab yang sah.

Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan sebab / causa yang sah, tidak melanggar hukum, yakni jual-beli, pengosongan bangunan, pemberian kuasa, serta pembagian hak, sehingga jelas unsur ini terpenuhi.

Maka, jelas bahwa perjanjian-perjanjian tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat;

8. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan AJB, APPJB, maupun APP, hingga kini Tergugat belum mengosongkan tanah dan bangunan Obyek Jual-Beli dari penghuni maupun barang-barang penghuni, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat menempati tanah dan bangunan tersebut;

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban / janji / prestatie yang dijanjikannya, serta Penggugat telah berkali-kali mengingatkan kepada Tergugat untuk melaksanakan janjinya secara lisan, maka sudah selayaknya Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang beritikad baik;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah jelas tidak menyelesaikan kewajiban / janji / prestatie yang dijanjikannya, yakni untuk mengosongkan bangunan Obyek Jual-Beli dari penghuni dan barang-barang penghuni hingga saat ini, maka jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestatie / ingkar janji;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestatie / ingkar janji, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk dengan segera menjalankan kewajibannya tersebut dengan menyerahkan Obyek Jual-Beli dalam keadaan kosong dari penghuni maupun barang-barang penghuni;

12. Bahwa oleh karena Tergugat lalai melaksanakan kewajiban / janji / prestatie yang diperjanjikannya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa tidak dapat menempati / menikmati tanah dan bangunan Obyek Jual-Beli sejak tanggal 03 November 2014, yang hingga gugatan a quo dibuat dan diajukan, telah lewat waktu selama 32 (tiga puluh dua) bulan, sehingga atas kerugian tersebut, sudah selayaknya terhadap Tergugat dihukum untuk mengganti

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Penggugat dengan membayar biaya sewa selama 32 (tiga puluh dua) bulan, dengan perkiraan harga sewa untuk Obyek Jual-Beli tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga berjumlah sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai pada saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde); dan

13. Bahwa mengingat potensi Tergugat untuk terus tidak melaksanakan kewajibannya, maka mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk bersedia menetapkan agar Tergugat membayar biaya sewa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan terhitung sejak gugatan a quo didaftarkan, hingga saat dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 16, No. 12, dan No. 20, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kota Surabaya II, HENRIKA SUWARTI SUGIONO, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa Untuk Menjual No. 17, No. 13, dan No. 21, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kota Surabaya II, HENRIKA SUWARTI SUGIONO, S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengosongan No. 18, No. 14, dan No. 22, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kota Surabaya II, HENRIKA SUWARTI SUGIONO, S.H., M.Kn.;
5. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jual Beli No. 430/2014, No. 431/2014, dan No. 432/2014, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, EVIE MARIA MADJID, S.H.;
6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pembagian Hak Bersama No. 350/2016, No. 351/2016, dan No. 352/2016, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, ENDAH LARASATI, S.H.;
7. Menyatakan Penggugat telah memenuhi seluruh janji / kewajiban / prestatie yang diperjanjikannya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



8. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam:

(1) Sertipikat Hak Milik No. 853/ Desa Tarik seluas 202 m²,
Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tanggal 15 Desember 1997;

(2) Sertipikat Hak Milik No. 836/ Desa Tarik seluas 345 m²,
Surat Ukur No. 12.10.01.04.00866 tanggal 15 Desember 1997; dan

(3) Sertipikat Hak Milik No. 837/ Desa Tarik seluas 930 m²,
Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tanggal 15 Desember 1997;

Setempat dikenal sebagai RT 008 / RW 03 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

9. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestatie;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam:

(1) Sertipikat Hak Milik No. 853/ Desa Tarik seluas 202 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tanggal 15 Desember 1997;

(2) Sertipikat Hak Milik No. 836/ Desa Tarik seluas 345 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00866 tanggal 15 Desember 1997; dan

(3) Sertipikat Hak Milik No. 837/ Desa Tarik seluas 930 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tanggal 15 Desember 1997;

Setempat dikenal sebagai RT 008 / RW 03 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Dalam keadaan kosong dari penghuni maupun barang-barang penghuni.

11. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat yang hingga saat gugatan a quo diajukan, bernilai sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde); dan

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak diajukannya gugatan a quo hingga dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde).

Atau

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Henry Soegeng, S.H., M.Hum. beralamat di Jl. Manyar Jaya VII No. 15, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017 dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya H.Achmad Zaini, SH beralamat berkantor di Jalan Anggrek Nomor 03 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14-08-2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sih Yuliarti, SH pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan penggugat tertanggal 03 Juli 2017 Nomor: 149 /Pdt.G/2017/PN.Sda untuk seluruhnya, kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan sesuai fakta hukum;

KRONOLOGIS HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa sebelum menjawab gugatan penggugat secara rinci, Tergugat akan menyampaikan Fakta hukum yang terjadi atas Obyek Sengketa sebagai berikut :

❑ Tergugat ADALAH Nasabah Bank BTPN Cabang Wiyung sejak tanggal 19 Desember 2011, dan dalam perjalanannya Debitur (H. Imama Ghozali mengalami kebangkrutan, sehingga masuk dalam katagori (macet);

❑ Dalam upaya Debitur (Imam Ghozali) ingin menyelamatkan asetnya dengan meminjam dana talangan kepada pihak ke tiga (pendana) bernama :

1. Cicilia Erviyanti

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



2. Andri Tedjakusuma

Adapun Tehniknya sebagai berikut :

2 Pemohon (Bapak Imam Ghozali) memberikan data pokok kepada pendana (KTP. KK. Sertifikat. Surat Nikah) semuanya dalam foto copy;

2 Setelah diproses, dan disetujui , maka data yang ada diberikan ke Notaris untuk dibuatkan draf Ikatan Notarial;

2 Pada pagi harinya sekitar jam 07.00. Wib terjadi akad antara pemohon dengan pemberi dana secara Notarial di Jalan Kapuas Surabaya, melakukan pelunasan sejumlah utang Bapak Imam Ghozali di bank BTPN Cabang Tenggilis;

2 Setelah uang diserahkan kepada pihak Bank BTPN sesuai hutangnya Imam Ghozali oleh pendana, maka proses administrasi dilakukan oleh pihak Bank BTPN;

2 Dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 proses selesai, saat itu diberikan oleh pihak Bank BTPN Dokumen Jaminan, Berupa SHM.

2 SHT. Dan surat lunas, kepada pihak pendana;

2 Adapun kesepakatan utang piutang antara Bapak Imam Ghozali dengan adalah sebesar :

Rp. 425.000.000,- untuk pelunasan di Bank BTPN

Rp. 100.000.000,- untuk sisanya

Jadi utang piutang tersebut berjumlah Rp 525.000.000;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, karena pada hakekatnya hubungan hukum penggugat dan tergugat tersebut merupakan hubungan utang piutang, namun dikemas menjadi jual beli Obyek Sengketa;

GUGATAN KURANG PIHAK

2. Bahwa apabila diperhatiakn posita gugatan penggugat Angka 1 (satu) tersebut, penggugat menerangkan pada tanggal 10 September 2014 berdasarkan 3 (tiga) buah Akta Pengikatan Jual Beli Yakni No 16. 12 dan No 20 (selanjutnya disebut APPJB) dan surat kuasa untuk menjual (selanjutnya disebut SKUM) seluruhnya dibuat dihadapan Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, Henrika Suwarti, Sugiono,SH.Mkn, penggugat dan Rekannya Cicilia Ervianti mengadakan jual beli dengan tergugat, atas 3 Bidang tanah milik



tergugat sebagai mana dimaksud dalam :

SHM No 853/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali;
SHM No 836/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali dan Nyonya Hajah
Nur lina Isa;
SHM No 837/Desa Tarik, atas nama Hajah Nur lina Isa;

3. Bahwa andaikata benar gugatan penggugat sebagai mana tersebut dalam gugatannya tertanggal 03 Juli 2017, yang hanya melibatkan Imam Ghozali saja sebagai tergugat, sedangkan transaksi penggugat juga dengan Hajah Nur Lina Isa, sesuai Sertifikat hak Milik No 836/Desa Tarik dan Nomor: 837/Desa Tarik.

Oleh karena penggugat tidak mengikut sertakan *Hajah Nur Lina Isa sebagai tergugat dalam perkara ini*, maka menurut hemat tergugat “Gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tergugat tersebut, sangatlah beralasan hukum, dan karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala apa disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa posita gugatan penggugat sebagai mana termuat dalam Angka 1 (satu) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat menerangkan pada tanggal 10 September 2014 berdasarkan 3 (tiga) buah Akta Pengikatan Jual Beli Yakni No 16. 12 dan No 20 (selanjutnya disebut APPJB) dan surat kuasa untuk menjual (selanjutnya disebut SKUM) seluruhnya dibuat dihadapan Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, Henrika Suwarti, Sugiono, SH.Mkn, penggugat dan Rekannya Cicilia Erviyanti mengadakan jual beli dengan tergugat, atas 3 Bidang tanah milik tergugat sebagai mana dimaksud dalam :

SHM No 853/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali;
SHM No 836/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali dan Nyonya Hajah Nur lina Isa;

SHM No 837/Desa Tarik, atas nama Hajah Nur lina Isa;

2. Bahwa dalil penggugat Akta Pengikatan Jual Beli (APPJB) dihadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah tidak benar, karena seperti disampaikan pada kronologis diatas, tergugat menanda tangan APPJB tersebut di Surabaya, di Jalan Kapuas Surabaya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



3. Bhawa Akta Pengikatan Jual Beli atas Obyek Sengketa itu dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat dan Cicilia Erviyanti dengan Tergugat dan Hajah Nur Lina Isa pagi hari Tanggal 10 September 2014, dihadapan Notaris Surabaya, di Jalan Kapuas Surabaya;

4. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli (APPJB) No 16. 12 dan No 20 sebagai mana disampaikan dalam posita gugatan penggugat pada angka 1 (satu) diatas “ *Merupakan Produk Akta Pengikatan Jual Beli yang mengandung Cacat Hukum* “

Karena :

Saat ditanda tanganinya Akta Pengikatan Jual Beli (APPJB) No.16 No. 12. dan No 20 tersebut atas Obyek Sengketa tersebut, masih terikat sebagai Jaminan pada Bank BTPN;

sesuai Hak Tanggungan No.4461/2010 peringkat 1 (pertama) berdasarkan APHT No.501/2010 atas SHM No. 837/ Desa Tarik, atas nama Hajah Nur Lina Isa. tanggal 10-06-2010 yang dibuat dihadapan Yuliani Praptiningsih, SH, selaku Notaris / PPAT Sidoarjo;

sesuai Hak Tanggungan No.5958/2011 peringkat 1 (pertama) berdasarkan APHT PPAT. Dididn Yudhadhini, SH No.255/2011 atas SHM No. 836/ Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali dan Hajah Nur Lina Isa. tanggal 19-08-2011

sesuai Hak Tanggungan No.5958/2011 peringkat 1 (pertama) berdasarkan APHT PPAT. Dididn Yudhadhini, SH No.255/2011 atas SHM No. 853/ Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali tanggal 19-08-2011;

5. Bahwa disamping itu Obyek Sengketa tidak dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Sidoarjo, adapun catatan pengecekan yang ada pada sertifikat dimaksud yaitu tepatnya pada tanggal 19 Juli 2011, sedangkan pengikatan jual belinya dilakukan pada tanggal 10 September 2014 mohon periksa Cekking BPN dalam sertifikat dimaksud;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, tergugat menolak seluruh gugatan penggugat selain selebihnya, dan selanjutnya tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menolak seluruh gugatan penggugat;

DALAM REKONPENS

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



1. Bahwa segala apa disampaikan dalam pokok perkara, mohon dianggap diulang kembali dalam rekonpensi ini, untuk selanjutnya penggugat konpensi disebut sebagai tergugat dalam rekonpensi dan tergugat dalam konpensi disebut sebagai penggugat dalam rekonpensi;

2. Bahwa tergugat rekonpensi mengaku pada tanggal 10 September 2014 berdasarkan 3 (tiga) buah Akta Pengikatan Jual Beli Yakni No 16. 12 dan No 20 (selanjutnya disebut APPJB) dan surat kuasa untuk menjual no. 17, 13 21 (selanjutnya disebut SKUM) seluruhnya dibuat dihadapan Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, Henrika Suwarti, Sugiono,SH.Mkn, penggugat dan Rekannya Cicilia Erviyanti mengadakan jual beli dengan tergugat, atas 3 Bidang tanah milik tergugat sebagai mana dimaksud dalam :

- SHM No 853/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali;
- SHM No 836/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali dan Nyonya Hajah Nur lina Isa
- SHM No 837/Desa Tarik, atas nama Hajah Nur lina Isa

3. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli (APPJB) No 16. 12 dan No 20 sebagai mana disampaikan dalam posita gugatan penggugat pada angka 1 (satu) diatas “ *Merupakan Produk Akta Pengikatan Jual Beli yang mengandung Cacat Hukum* “

Karena :

Saat ditanda tangannya Akta Pengikatan Jual Beli pada tanggal 10 September 2014 (APPJB) No.16 No. 12. dan No 20 dan Kuasa untuk menjual No 17,13 dan 21 yang kata tergugat Rekonpensi dibuat dihadapan Henrika Suwarti, Sugiono,SH.Mkn, Notaris / PPAT Sidoarjo atas Obyek Sengketa tersebut, masih terikat sebagai Jaminan pada Bank BTPN, dan lain hal masih terikat dengan :

Hak Tanggungan No.4461/2010 peringkat 1 (pertama) berdasarkan APHT No.501/2010 atas SHM No. 837/ Desa Tarik, atas nama Hajah Nur Lina Isa. tanggal 10-06-2010 yang dibuat dihadapan Yuliani Praptiningsih, SH, selaku Notaris / PPAT Sidoarjo;

Hak Tanggungan No.5958/2011 peringkat 1 (pertama) berdasarkan APHT PPAT. Dididn Yudhadhini, SH No.255/2011 atas SHM No. 836/ Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali dan Hajah Nur Lina Isa. tanggal 19-08-2011

Hak Tanggungan No.5958/2011 peringkat 1 (pertama) berdasarkan

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APHT PPAT. Didin Yudhadhini, SH No.255/2011 atas SHM No. 853/ Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali tanggal 19-08-2011;

4. Dan penggugat rekonsensi tidak pernah menghadap kepada Henrika Suwarti Sugiono,SH.Mkn, Notaris / PPAT Sidoarjo, untuk membuat dan menanda tangani Akta Pengikatan Jual Beli pada tanggal 10 September 2014 (APPJB) No.16 No. 12. dan No 20 dan Kuasa untuk menjual No 17,13 dan 21 atas :

- SHM No 853/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali;
- SHM No 836/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali dan Nyonya Hajah Nur lina Isa
- SHM No 837/Desa Tarik, atas nama Hajah Nur lina Isa

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Melainkan menghadap Notaris di Jalan Kapuas Surabaya, yang tidak dikenal oleh penggugat rekonsensi pada pagi hari tanggal 10 September 2014, dan saat itu masih terikat sebagai Jaminan Kredit Bang BTPN , KCP - UMK - Wiyung Surabaya, sesuai Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7100967-ADDPK-7478-1211, tahun 2011;

5. Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, menurut penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi dalam membuat perjanjian pengikatan jual beli sebagai mana tersebut pada posita gugatan rekonsensi pada angka 2 dan 3 tersebut , bukan termasuk pembeli yang ber etiket baik, oleh karena itu dinyatakan Batal Demi Hukum, namun sebagai konsekwensinya penggugat akan mengembalikan pinjaman uang kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat rekonsensi bukan termasuk pembeli yang ber etiket baik;
- Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli pada tanggal 10 September 2014 (APPJB) No.16 No. 12. dan No 20 dan Kuasa untuk menjual No 17,13 dan 21 yang dibuat dihadapan Henrika Suwarti Sugiono,SH.Mkn, Notaris / PPAT Sidoarjo, atas :

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No 853/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali;
- SHM No 836/Desa Tarik, atas nama Imam Ghozali dan Nyonya Hajah Nur lina Isa

- SHM No 837/Desa Tarik, atas nama Hajah Nur lina Isa

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Adalah mengandung Cacat Hukum, dan dinyatakan Batal Demi Hukum;

- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar niaya perkara;

Aatau :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 21 Nopember 2017 dan Kuasa Tergugat terhadap replik Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dalam dupliknya tertanggal 30 Nopember 2016, yang uraiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 853 / Desa Tarik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 836 / Desa Tarik, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 837 / Desa Tarik, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 430 / 2014 Tanggal 05 Desember 2014 di hadapan PPAT Kabupaten Sidoarjo EVIE MARIA MADJID,S.H, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No. 431 / 2014 Tanggal 05 Desember 2014 di hadapan PPAT Kabupaten Sidoarjo EVIE MARIA MADJID,S.H, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No. 432 / 2014 Tanggal 05 Desember 2014 di hadapan PPAT Kabupaten Sidoarjo EVIE MARIA MADJID,S.H, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Pengosongan Bangunan No. 18 Tanggal 10 September 2014 di hadapan Notaris HENRIKA SUWARTI SUGIONO,S.H,M.Kn, diberi tanda bukti P-7a;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Perjanjian Pengosongan Bangunan No. 14 Tanggal 10 September 2014 di hadapan Notaris HENRIKA SUWARTI SUGIONO,S.H,M.Kn, diberi tanda bukti P-7b;
9. Fotokopi Akta Perjanjian Pengosongan Bangunan No. 22 Tanggal 10 September 2014 di hadapan Notaris HENRIKA SUWARTI SUGIONO,S.H,M.Kn, diberi tanda bukti P-7c;
10. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, diberi tanda bukti P-8a;
11. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, diberi tanda bukti P-8b;
12. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda bukti P-8c;
13. fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 350 / 2016 Tanggal 30 November 2016 di hadapan PPAT Kabupaten Sidoarjo, ENDAH LARASATI,S.H, diberi tanda bukti P-9a;
14. fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 351 / 2016 Tanggal 30 November 2016 di hadapan PPAT Kabupaten Sidoarjo, ENDAH LARASATI,S.H, diberi tanda bukti P-9b;
15. fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 352 / 2016 Tanggal 30 November 2016 di hadapan PPAT Kabupaten Sidoarjo, ENDAH LARASATI,S.H, diberi tanda bukti P-9c;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama : Henrika Suwarti Sugiono, SH.M.Kn yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang kenal dengan Penggugat Andry Tejokusuma karena pada waktu itu ada meminta tolong untuk dibuatkan akta pengikatan jual beli;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat H.Imam Ghozali atau Imam Ghozali awalnya pada waktu itu datang ke kantor Notarisnya menghadap bersama isterinya yang bernama Hajah Nurlina Isa dalam rangka jual beli 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah, dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkantor beralamat di Jalan Bengawan No. 23 Surabaya, benar pada tanggal 10 September 2014 mulai jam 6.00 wib selesai jam 9.00 wib ada membuat sebanyak 3 (tiga) buah akta pengikatan jual beli yaitu no.12, no. 16 dan no. 20, dan membuat dan mengeluarkan produk Surat Kuasa Untuk Menjual atau SKUM no. 13, no. 17 dan no. 21;
- Bahwa saksi benar antara Penggugat Andry Tejokusuma dan rekannya Cicilia Erviyanti ada mengadakan jual beli dengan Tergugat H.Imam Ghozali atas 3 bidang tanah milik Tergugat H.Imam Ghozali atas Sertipikat Hak Milik Nomor 853, Sertipikat Hak Milik Nomor 836 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 837;
- Bahwa saksi benar saat terjadi transaksi antara Penggugat Andry Tejokusuma dan Tergugat H.Imam Ghozali beserta isterinya di kantor notarisnya ada mendokumentasikan (dipersidangan dengan menunjukan gambar-gambar);
- Bahwa saksi ingat awal mulanya yang meminta dibuatkan akta pengikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat Andry Tejokusuma dan Cicilia Erviyanti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut diatas menyatakan membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kronologis Utang Piutang Antara Imam Gozali dengan Cicilia Erviyanti, yang dibuat oleh Sdr. PRIYONO, mantan Karyawan Bank BTPN Wiyung Surabaya tertanggal 13 Juni 2016, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi KTP. Atas nama SUTAMI, alamat Clangab Rt 008 Rw 003, Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, sekarang penghuni Obyek Sengketa ,SHM 837/Desa Tarik, yang tidak ikut digugat, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi KTP. Atas nama Drs MASHUDI alamat Clangab Rt 008 Rw 003, Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, sekarang penghuni Obyek Sengketa ,SHM 835/Desa Tarik yang tidak ikut digugat, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi KTP. Atas nama HJ. NUR LINA ISA, alamat Clangab Rt 007 Rw 003, Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 836/Desa Tarik seluas 345 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No 171/2010 tanggal 12-10-2012, Atas nama Haji Imam Ghozali dan Nyonya HJ. NUR LINA ISA, alamat Clangab Rt 007 Rw 003, Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, kemudian pada tahun 2011 dibebani Hak tanggungan oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk, asli ada pada penggugat, diberi tanda bukti T-5;

6. fotokopi Sertifikat Hak Milik No 837/Desa Tarik seluas 930 M2, berdasarkan Akta Hibah No 196/2011 tanggal 21-07-2011, Atas nama Nyonya HJ. NUR LINA ISA, alamat Clangab Rt 007 Rw 003, Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, kemudian pada tahun 2011 dibebani Hak tanggungan oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk, asli ada pada penggugat, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tertulis berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, sesuai aslinya, kecuali bukti T-5 dan T-6 tidak ada aslinya karena ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Edi Supariono dan 2. Priyono yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Edi Supariono

- Bahwa saksi benar sebagai Kepala Dusun Desa Celangap Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo selama 20 (dua puluh) tahun, tidak kenal dengan Penggugat Andry Tejokusuma, kenal dengan Tergugat H.Imam Ghozali juga isterinya karena satu desa;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat saat ini masalah jual beli rumah, tahu setelah ada orang yang datang kerumah Tergugat H.Imam Ghozali yang bernama Pak Kojin mengaku sebagai pembeli/pemilik rumah dan menyuruh Tergugat dan keluarganya untuk keluar dari rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan mengantarkan Pak Lurah ketika Pengadilan melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa terhadap rumah Tergugat H.Imam Ghozali;
- Bahwa saksi tahu ketika berada dan melihat tempat lokasi di rumah H.Imam Ghozali ada 3 buah berdiri bangunan rumah,1 (satu) buah rumah dibuat gudang yang tidak ditempati oleh seorangpun, 1



(satu) buah rumah telah ditempati oleh orang tua dari Tergugat dan 1 (satu) buah lagi ditempati oleh kakaknya dari Tergugat;

- Bahwa saksi tahu terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah milik Tergugat H. Imam Ghozali tersebut adalah bermasalah, namun saksi tidak tahu apalagi membaca Sertipikat-sertipikat dari 3 (tiga) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut;

- Bahwa saksi hanya pernah mendengar kalau tanah tersebut telah di jual tapi tidak tahu siapa yang membeli 3 (tiga) tanah milik Tergugat H.Imam Ghozali tersebut karena belum ada laporan ke kantor Desa;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas 1 (satu) obyek rumah yang dibuat gudang berdasarkan SHM No. 836 yaitu : Sebelah Utara: Kebun Pak Sukri, Sebelah Timur : pembatasan obyek sengketa Nomer 837 ,Sebelah Selatan : Jl. Desa. Sebelah Barat : Tembok pembatas rumah Supinah / Nurhayati.

Kalau berdasarkan SHM No. 837 yaitu : Sebelah Utara : Tanah kosong Pak Riyono Hadi, Sebelah Timur : Tembok rumah Pak Edi Suparto, Sebelah Selatan : Jl. Desa. Sebelah Barat : Tembok pembatas obyek sengketa Nomer 836 ;

Sedangkan berdasarkan SHM no. 853 yaitu : Sebelah Utara : Tanah kosong Pak Riyono Hadi,Sebelah Timur :Tembok rumah Pak Edi Suparto, Sebelah Selatan : Jl. Desa; Sebelah Barat, Tembok batas obyek sengketa Nomer 836;

2,Saksi Priyono

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat H.Imam Ghozali ketika masih bekerja di Bank BTPN tenaga outsourcing bagian penagihan/kolektor sejak tahun 2016 keluar/resign, waktu itu Tergugat H.Imam Ghozali sebagai nasabah Bank BTPN;

- Bahwa saksi tahu Tergugat H.Imam Ghozali sebagai nasabah Bank BTPN memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), benar awal pembayaran kreditnya berjalan lancar, namun kemudian macet sekitar akhir tahun 2014;

- Bahwa saksi oleh Kuasa Tergugat diperlihatkan Fotokopi Kronologis Utang Piutang Antara Imam Gozali dengan Cicilia Erviyanti, yang diberi tanda bukti T-1 telah dibenarkan bahwa ia ikut bertanda tangan didalam surat dimaksud;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar selama belum ada penyelesaian pembayaran kreditnya tetap masih dianggap Tergugat H.Imam Ghozali sebagai nasabah Bank BTPN;
- Bahwa saksi benar ikut mengantar ke tempat kantor Notaris yang berada dan bertempat di Jalan Kapuas Surabaya sekitar bulan Juni 2016 antara Tergugat H.Imam Ghozali dengan pihak Cicilia Erviyanti dan Penggugat Andry Tejokusuma;
- Bahwa saksi namun tidak ikut masuk kedalam kehadiran Notarisnya hanya Tergugat H.Imam Ghozali dengan pihak Cicilia Erviyanti dan Penggugat Andry Tejokusuma saja, setelah selesai saksi diberitahu bahwa ada pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli diantara mereka;
- Bahwa saksi tahu setelah itu bahwa yang di transaksikan/diikatkan jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 836, Sertipikat Hak Milik No. 837, dan Sertipikat Hak Milik No. 853 kepada pihak Cicilia Erviyanti dan Penggugat Andry Tejokusuma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas baik Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa andaikata benar gugatan Penggugat sebagai mana tersebut dalam gugatannya tertanggal 03 Juli 2017, yang hanya melibatkan Imam Ghozali saja sebagai Tergugat, sedangkan transaksi Penggugat juga dengan Hajah Nur Lina Isa, sesuai Sertifikat hak Milik No 836/Desa Tarik dan Nomor: 837/Desa Tarik. Oleh karena penggugat tidak mengikut sertakan Hajah Nur Lina Isa sebagai tergugat dalam perkara ini, maka menurut hemat

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat “ Gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak, sangatlah beralasan hukum,dan karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya bahwa hubungan jual beli yang diajukan dalam gugatan a quo terdiri atas Sertipikat Hak Milik No. 853 dan No. 836 keduanya dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat atas persetujuan isterinya, untuk Sertipikat Hak Milik No. 837 memang ditanda tangani oleh Hajah Nurlina Isa, namun seluruhnya atas persetujuan dan kehendak Tergugat, selaku suami isteri yang tidak memiliki perjanjian pra perkawinan/perjanjian pisah harta, maka secara keperdataan keduanya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sekalipun keduanya harus dianggap terpisah, maka tidaklah mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai masalah siapa Penggugat dan siapa Tergugat hukum acara tidak memberikan penjelasan konkrit dan memadai, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa Penggugat atau yang menggugat adalah orang atau orang-orang termasuk badan hukum yang merasa dirugikan/dilanggar haknya oleh orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak tidak diikutsertakannya Hajah Nur Lina Isa sebagai tergugat dalam perkara ini, bahwa mengenai hal ini adalah merupakan hak dari Penggugat untuk melakukan gugatan kepada siapapun juga, hanya Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya,bahwa namun kenyataannya (feltelijk) Tergugat H.Imam Ghozali telah menempati dan menguasai obyek sengketa,Majelis Hakim tidak bisa memaksa kepada Penggugat untuk menunjuk pihak-pihak lain yang harus digugatnya atau yang tidak boleh digugatnya,sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam :

1. Sertipikat Hak Milik No. 853/ Desa Tarik seluas 202 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tanggal 15 Desember 1997;
2. Sertipikat Hak Milik No. 836/ Desa Tarik seluas 345 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00866 tanggal 15 Desember 1997; dan
3. Sertipikat Hak Milik No. 837/ Desa Tarik seluas 930 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tanggal 15 Desember 1997;

Setempat dikenal sebagai RT 008 / RW 03 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, setelah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan mengenai hasil pemeriksaan setempat, sepakat untuk menggunakan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang mendasar antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam :1. Sertipikat Hak Milik No. 853/ Desa Tarik seluas 202 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tanggal 15 Desember 1997, 2.Sertipikat Hak Milik No. 836/ Desa Tarik seluas 345 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00866 tanggal 15 Desember 1997, dan 3. Sertipikat Hak Milik No. 837/ Desa Tarik seluas 930 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tanggal 15 Desember 1997.Setempat dikenal sebagai RT 008 / RW 03 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai obyek Jual beli;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyangkal dengan mengemukakan argumen-argumen hukum bahwa tergugat menolak gugatan Penggugat karena pada hakekatnya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan hubungan hutang piutang, karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatan, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9c dan 1(satu) orang saksi, sebaliknya untuk menguatkan dasar sangkalannya Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1, P-2, dan P-3** sama dengan yang diajukan oleh Tergugat alat bukti surat **T-5 dan T-6** masing-masing berupa Sertipikat Hak Milik No.853, Sertipikat Hak Milik No.536, dan Sertipikat Hak Milik No.537 tersebut menunjukkan bahwa obyek-obyek sengketa atas 3 (tiga) bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan/rumah nama pemegang hak pendaftaran pertama adalah Imam Ghozali 11 03 1962 lalu peralihan hak sebab perubahan karena berdasarkan atas Akta Pengikatan Jual Beli No 16, dan Surat Kuasa Untuk Menjual No. 17 keduanya tertanggal 10-09-2014, Akta Pengikatan Jual Beli No 12, dan Surat Kuasa Untuk Menjual No. 13 keduanya tertanggal 10-09-2014, dan Akta Pengikatan Jual Beli No 20, dan Surat Kuasa Untuk Menjual No. 21 keduanya tertanggal 10-09-2014 yang telah dibuat dihadapan Notaris Henrika Suwarti Sugiono Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selanjutnya ditingkatkan perubahan menjadi Jual Beli, sebagaimana bukti surat bertanda **P-4, P-5, dan P-6** masing-masing berdasarkan Akta Jual Beli yang telah dibuat dihadapan Nyonya Evie Maria Madjid, SH PPAT di Kabupaten Sidoarjo, masing-masing terhadap Akta Jual Beli Nomor 430/2014 tanggal 05-12-2014, Akta Jual Beli Nomor 431/2014 tanggal 05-12-2014, dan Akta Jual Beli Nomor 432/2014 tanggal 05-12-2014 kepada Andry Tejkusuma dan Nyonya Cicilia Erviyanti, dan selanjutnya peralihan hak sebab perubahan pembagian hak bersama yang dibuat dihadapan Endah Larasati SH. PPAT di Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor 350/2016 tanggal 30-11-2016, Nomor 351/2016 tanggal 30-11-2016, dan Nomor 352/2016 tanggal 30-11-2016;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing berupa Sertipikat Hak Milik No.853, Sertipikat Hak Milik No.536, dan Sertipikat Hak Milik No.537

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat artinya semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar yang mana menunjukkan bahwa obyek-obyek sengketa atas 3 (tiga) bidang tanah nama pemegang hak pendaftaran pertama Imam Ghozali 11 03 1962 lalu peralihan hak sebab perubahan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Evie Maria Madjid, SH PPAT di Kabupaten Sidoarjo Nomor 430/2014 tanggal 05-12-2014, Akta Jual Beli Nomor 431/2014 tanggal 05-12-2014, dan Akta Jual Beli Nomor 432/2014 tanggal 05-12-2014 kepada Andry Tejokusuma dan Nyonya Cicilia Erviyanti, dihadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang para pihak menerangkan bahwa pihak pertama Tuan Haji Imam Ghozali menjual kepada pihak kedua Andry Tejokusuma dan Nyonya Cicilia Erviyanti terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam :

1. Sertipikat Hak Milik No. 853/ Desa Tarik seluas 202 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tanggal 15 Desember 1997 seharga Rp.125.484.500,-
(seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
2. Sertipikat Hak Milik No. 836/ Desa Tarik seluas 345 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00866 tanggal 15 Desember 1997 seharga Rp.195.163.500,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
3. Sertipikat Hak Milik No. 837/ Desa Tarik seluas 930 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tanggal 15 Desember 1997 seharga Rp.424.544.000,- (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Ke 3 (tiga) tempat diatas dikenal sebagai RT 008 / RW 03 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa pihak pertama Tuan Haji Imam Ghozali selaku Penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua Andry Tejokusuma dan Nyonya Cicilia Erviyanti selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Tergugat bertanda **T-1** berupa Kronologis utang piutang antara Imam Gozali dengan Cicilia bantahan dari Tergugat bahwa tidak benar Akta Pengikatan Jual Beli (APPJB) dilakukan dihadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo karena Tergugat menandatangani di Surabaya di Jalan Kapuas Surabaya, dalam hal ini

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menolak dengan tegas karena Tergugat tidak dapat membuktikan siapa notaris di Jalan Kapuas Surabaya dimaksud yang dikatakan sebagai notaris yang dihadapi dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat dan sanggahan dari Penggugat tentang mengenai Tergugat Haji Imam Ghozali yang menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli tersebut di Jalan Kapuas Surabaya, menurut Pengadilan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat untuk melakukan pengikatan sementara sebelum Akta Jual Beli resmi dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana saksi dari Tergugat Priyono sendiri menerangkan ikut pergi bersama Tergugat Haji Imam Ghozali dan isterinya kekantor Notaris akan tetapi tidak ikut masuk menyaksikan langsung pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, bahwa saksi Henrika Suwarti Sugiono dalam keterangannya membenarkan telah datang menghadap para pihak yang ia kenal, dengan memperlihatkan foto para pihak disaat terjadi transaksi antara Penggugat Andry Tejokusumo dan Cicilia serta pihak Tergugat Haji Imam Ghozali dan isterinya yang sepakat dimana Haji Imam Ghozali dan isterinya selaku penjual untuk mengikatkan diri akan menjual obyek Jual Beli yang menjadi sengketa sekarang kepada Andry Tejokusumo dan Cicilia sebagai pembeli sehingga masing-masing para pihak telah menandatangani Akta-Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dihadapan dirinya, maka sudah jelas kesepakatan menandatangani Akta-Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) walau tempat dan lokasi ditempat lain tidak harus di kantor Notaris/PPAT bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan dari Tergugat bahwa Akta Pengikatan Jual Beli (APPJB) No 16. 12 dan No 20 sebagai mana disampaikan dalam posita gugatan penggugat pada angka 1 (satu) diatas,saat ditanda tanganinya Akta Pengikatan Jual Beli (APPJB) No.16 No. 12. dan No 20 tersebut atas Obyek Sengketa tersebut, masih terikat sebagai Jaminan pada Bank BTPN sesuai Hak Tanggungan No.4461/2010,sesuai Hak Tanggungan No.5958/2011, sesuai Hak Tanggungan No.5958/2011, semua atas nama Imam Ghozali, telah dibantah oleh

Penggugat sekalipun misal APPJB tersebut dibuat pada saat obyek sengketa masih terikat sebagai jaminan di BTPN dengan dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat alat bukti surat **T-5 dan T-6,**

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh Penggugat bahwa tidak ada aturan yang melarang pemilik tanah untuk mengikatkan tanah yang sedang dijaminkan kepada pihak ke tiga, larangan yang ada adalah larangan untuk menjual-belikan, dimana jual beli terjadi pada saat pembuatan Akta Jual Beli, yang notabene dilakukan setelah utang Tergugat kepada BTPN telah dilunasi, dan Hak Tanggungan tersebut dilakukan roya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat **P-1, P-2, dan P-3** berbeda dengan fotokopi bukti surat **T-5 dan T-6** sedangkan asli benar berada dipihak Penggugat yang diajukan oleh Tergugat, bahwa dalam lembar kertas SHM-SHM tersebut diajukan sebagai alat bukti tidak lengkap karena hanya sampai lembar pada keterangan sebab perubahan adanya Hak Tanggungan saja, yang masih ada keterangan selanjutnya dalam kolom sebab perubahan yaitu Roya, berdasarkan Surat Roya dari PT.BTPN, Hak Tanggungan, dihapus.

Perlu untuk diketahui bahwa sifat hak tanggungan yang aksesoir yaitu adanya hak tanggungan bergantung kepada adanya piutang yang dijaminkan pelunasan dengan hak tanggungan itu, menurut Majelis Hakim oleh karena piutang Tergugat Haji Imam Ghozali telah hapus karena pelunasan dan berdasarkan Surat Roya No 026/ROYA/7478/0814 tgl. 10/09/2014 dari PT.BTPN Tbk, Hak Tanggungan Nomor 5958/2011 dan 89/2012 dihapus, bahwa benar tidak ada larangan untuk menjual-belikan, dimana jual beli terjadi pada saat pembuatan Akta Jual Beli, yang notabene dilakukan setelah utang Tergugat kepada BTPN telah dilunasi, dan Hak Tanggungan tersebut dilakukan roya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sejak dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 430/2014 tanggal 05-12-2014, Akta Jual Beli Nomor 431/2014 tanggal 05-12-2014, dan Akta Jual Beli Nomor 432/2014 tanggal 05-12-2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Evie Maria Madjid, SH PPAT di Kabupaten Sidoarjo dengan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan Henrika Suwarti Sugiono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, maka hubungan hukum antara Penggugat Andry Tejokusuma dengan Tergugat Haji Imam Ghozali atau Imam Ghozali adalah hubungan hukum Jual Beli dimana Penggugat sebagai Pembeli sedangkan Tergugat sebagai Penjual, menurut hukum persetujuan Jual Beli dianggap telah terjadi antara Penjual dengan Pembeli apabila Penjual dan Pembeli telah sepakat tentang obyek dan harga dari obyek tersebut sekalipun barang/benda belum diserahkan, maka sejak

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai hari Jum'at, tanggal 05 (lima) bulan Desember, tahun 2014 (dua ribu empat belas) Obyek Jual Beli atas 3 (tiga) bidang atas tanah dan meliputi pula bangunan rumah-rumahnya hak kepemilikan telah beralih dari Tergugat Haji Imam Ghozali atau Imam Ghozali menjadi milik Penggugat Andry Tejokusuma;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli sebagaimana dalam bukti surat bertanda **P-4, P-5, dan P-6** masing-masing berupa Akta Jual Beli Nomor 430/2014, Akta Jual Beli Nomor 431/2014, dan Akta Jual Beli Nomor 432/2014 didukung pula dengan keterangan saksi Henrika Suwarti Sugiono Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang menerangkan bahwa Penggugat Andry Tejokusuma dengan Tergugat H. Imam Ghozali atau Imam Ghozali dan isterinya datang ke kantor notarisnya untuk dibuatkan sebanyak 3 (tiga) akta pengikatan jual beli, **1.** akta pengikatan jual beli Nomor 16 dan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 17, keduanya tertanggal 10-09-2014, **2.** akta pengikatan jual beli Nomor 12 dan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 13, keduanya tertanggal 10-09-2014, dan **3.** akta pengikatan jual beli Nomor 20 dan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 21, keduanya tertanggal 10-09-2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-7a, P-7b, dan P-7c** masing-masing berupa Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 18 tanggal 10-09-2014, Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 14 tanggal 10-09-2014, Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 22 tanggal 10-09-2014 didukung pula dengan keterangan saksi Henrika Suwarti Sugiono Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang menerangkan bahwa antara Tergugat H. Imam Ghozali atau Imam Ghozali yang diketahui dan disetujui oleh isterinya Nyonya Hajah Nurlina Isa disebut juga Nurlina Isa dan Penggugat Andry Tejokusuma beserta Nona Cicilia Erviyanti mereka para pihak berdasarkan Akta-akta Perjanjian Pengosongan tersebut diatas dimana Pasal.1 pada intinya berbunyi :

Dengan telah diterimanya seluruh harga penjualan atas tanah dan bangunan tersebut, sebagaimana tersebut dalam AKTA PENGIKATAN JUAL BELI, pihak pemilik/penjual berjanji akan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut diatas kepada pihak pembeli masing-masing paling lambat 03-11-2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-8a, P-8b, dan P-8c** masing-masing berupa Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, 2016 dan 2017 telah dilakukan pengurusan dan pembayaran semenjak dilakukan jual beli sehingga dapat dipastikan bukti

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat adalah sudah merupakan suatu bukti mutlak, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Andry Tejokusuma;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-9a, P-9b, dan P-9c** masing-masing berupa Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat dihadapan Endah Larasati SH. PPAT di Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor 350/2016 tanggal 30-11-2016, Nomor 351/2016 tanggal 30-11-2016, dan Nomor 352/2016 tanggal 30-11-2016 Tuan Andry Tejokusuma (pihak pertama) dan Nona Cicilia Ervianti (pihak kedua) menerangkan adalah pemegang hak atas masing-masing berupa Hak Milik No.853, Hak Milik No.536, dan Hak Milik No.537, bahwa mereka sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama untuk itu menyepakati pembagian Hak Bersama bahwa Tuan Andry Tejokusuma (pihak pertama) memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari 1. Hak Milik No. 853/ Desa Tarik seluas 202 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tanggal 15 Desember 1997, 2. Hak Milik No. 836/ Desa Tarik seluas 345 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00866 tanggal 15 Desember 1997, dan 3. S Hak Milik No. 837/ Desa Tarik seluas 930 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tanggal 15 Desember 1997. Setempat dikenal sebagai RT 008 / RW 03 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.2** dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-4, P-5, dan P-6** dan didukung pula dari keterangan saksi Henrika Suwarti Sugiono maka telah terbukti bahwa Penggugat Andry Tejokusuma dengan Tergugat H.Imam Ghozali atau Imam Ghozali dan isterinya datang ke kantor notarisnya untuk dibuatkan sebanyak 3 (tiga) akta pengikatan jual beli, dengan demikian terhadap petitum **ke 2** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.3** dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-4, P-5, dan P-6** dan didukung pula dari keterangan saksi Henrika Suwarti Sugiono maka telah terbukti bahwa Penggugat Andry Tejokusuma dengan Tergugat H.Imam Ghozali atau Imam Ghozali dan isterinya datang ke kantor notarisnya untuk dibuatkan sebanyak 3 (tiga) akta pengikatan jual beli dan 3 (tiga) Surat Kuasa Untuk Menjual, dengan demikian terhadap petitum **ke 3** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.4** dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-7a, P-7b, dan P-7c** dan didukung pula dari keterangan saksi Henrika Suwarti Sugiono maka telah terbukti bahwa Penggugat Andry Tejokusuma dengan Tergugat H.Imam Ghozali atau Imam Ghozali dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya datang ke kantor notarisnya untuk dibuatkan sebanyak 3 (tiga) akta Perjanjian Pengosongan, dengan demikian terhadap petitum **ke 4** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.5** dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-4, P-5, dan P-6** dan didukung pula dari keterangan saksi Henrika Suwarti Sugiono maka telah terbukti bahwa menurut hukum persetujuan Jual Beli dianggap telah terjadi antara Penjual dengan Pembeli, dengan demikian terhadap petitum **ke 5** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin no.6 dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-9a, P-9b, dan P-9c** maka telah terbukti bahwa Tuan Andry Tejokusuma (pihak pertama) dan Nona Cicilia Erviyanti (pihak kedua) menerangkan adalah pemegang hak atas masing-masing berupa Hak Milik No.853, Hak Milik No.536, dan Hak Milik No.537, mereka sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama untuk itu menyepakati pembagian Hak Bersama bahwa Tuan Andry Tejokusuma (pihak pertama) memperoleh dan menjadi pemegang tunggal, dengan demikian terhadap petitum **ke 6** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.7** dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-4, P-5, dan P-6** maka telah terbukti bahwa pihak pertama/Tergugat H.Imam Ghozali dan pihak kedua/Penggugat Andry Tejokusuma menerangkan bahwa pihak pertama/Tergugat H.Imam Ghozali mengaku telah menerima sepenuhnya uang dari pihak kedua/Penggugat Andry Tejokusuma sebagai pembayaran obyek jual beli sehingga Penggugat Andry Tejokusuma telah memenuhi seluruh kewajibannya, dengan demikian terhadap petitum **ke 7** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.8** dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti surat P-1, P-2, dan P-3 maka terbukti sejak mulai hari Jum'at, tanggal 05 (lima) bulan Desember, tahun 2014 (dua ribu empat belas) Obyek Jual Beli atas 3 (tiga) bidang atas tanah dan meliputi pula bangunan rumah-rumahnya hak kepemilikan telah beralih dari Tergugat Haji Imam Ghozali atau Imam Ghozali menjadi milik Penggugat Andry Tejokusuma, dengan demikian terhadap petitum **ke 8** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.9** dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti surat P-1, P-2, dan P-3 maka terbukti sejak mulai hari Jum'at, tanggal 05 (lima) bulan Desember, tahun 2014 (dua ribu empat belas) Obyek Jual Beli atas 3 (tiga) bidang atas tanah dan meliputi pula bangunan rumah-rumahnya hak kepemilikan telah beralih dari Tergugat Haji

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Ghozali atau Imam Ghozali menjadi milik Penggugat Andry Tejokusuma namun Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya untuk mengosongkan dengan menyerahkan obyek jual beli, dengan demikian terhadap petitum **ke 9** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.10** karena telah terbukti menurut hukum persetujuan Jual Beli dianggap telah terjadi antara Penjual dengan Pembeli maka pihak Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek jual beli atas 3 (tiga) bidang atas tanah dan meliputi pula bangunan rumah-rumahnya kepada Tergugat dalam keadaan kosong dari penghuni maupun barang-barang penghuni, dengan demikian terhadap petitum **ke 10** dapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin **no.11** oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci terhadap kerugian yang timbul dan mengingat pula terhadap obyek jual beli pihak Tergugat sudah dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah-rumahnya, maka terhadap petitum ke 11 harus ditolak, begitu juga untuk petitum ke 12 karena tidak beralasan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka Tergugat yang dikalahkan dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang isinya adalah sebagaimana gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonsensi tersebut Pengadilan menilai dan berpendapat bahwa dengan terbuktinya tuntutan pokok dengan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Kompensi, maka segala hal-hal yang telah dipertimbangkan menjadi penilaian hukum dalam Kompensi Mutatis Mutandis menjadi bagian dari pertimbangan Rekonsensi ini, sehingga tuntutan – tuntutan lainnya selain yang disebutkan diatas dipandang irrelevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya gugatan Rekonsensi ini, maka Penggugat Rekonsensi harus dihukum membayar biaya perkara yang dalam gugatan Rekonsensi ini dinilai nihil;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dikabulkan meskipun hanya sebagian maka pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dianggap sebagai pihak yang menang sedang pihak Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.207.000,- (dua juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

Memperhatikan, pasal 1320 KUH Pdt, pasal 127 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 16, No. 12, dan No. 20, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kota Surabaya II, HENRIKA SUWARTI SUGIONO,S.H.,M.Kn.;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa Untuk Menjual No. 17, No. 13, dan No. 21, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kota Surabaya II, HENRIKA SUWARTI SUGIONO,S.H.,M.Kn.;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengosongan No. 18, No. 14, dan No. 22, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kota Surabaya II, HENRIKA SUWARTI SUGIONO,S.H.,M.Kn.;
5. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jual Beli No. 430/2014, No. 431/2014, dan No. 432/2014, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, EVIE MARIA MADJID,S.H.;
6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pembagian Hak Bersama No. 350/2016, No. 351/2016, dan No. 352/2016, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, ENDAH LARASATI,S.H.;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penggugat telah memenuhi seluruh janji / kewajiban / prestatie yang diperjanjikannya;

8. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam:

(1) Sertipikat Hak Milik No. 853/ Desa Tarik seluas 202 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tanggal 15 Desember 1997;

(2) Sertipikat Hak Milik No. 836/ Desa Tarik seluas 345 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00866 tanggal 15 Desember 1997; dan

(3) Sertipikat Hak Milik No. 837/ Desa Tarik seluas 930 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tanggal 15 Desember 1997;

Setempat dikenal sebagai RT 008 / RW 03 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

9. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestatie;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam:

(1) Sertipikat Hak Milik No. 853/ Desa Tarik seluas 202 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00883 tanggal 15 Desember 1997;

(2) Sertipikat Hak Milik No. 836/ Desa Tarik seluas 345 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00866 tanggal 15 Desember 1997; dan

(3) Sertipikat Hak Milik No. 837/ Desa Tarik seluas 930 m², Surat Ukur No. 12.10.01.04.00867 tanggal 15 Desember 1997;

Setempat dikenal sebagai RT 008 / RW 03 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Dalam keadaan kosong dari penghuni maupun barang-barang penghuni.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.207.000,- (dua juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal, 13 Maret 2018 oleh kami, H. Jauhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutoto Adiputro, S.H., M.H., dan Syafruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 149/Pdt.G/2017/PN SDA tanggal 3 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari, Selasa, tanggal 27 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Munarsih, S.H..M.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutoto Adiputro, S.H. M.H..

H. Jauhari, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H..

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H..M.H.



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.1.046.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 45.000,-
Biaya PS	Rp.1.000.000,-
Pos	Rp. 15.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah-----	Rp.2.207.000,- (dua juta dua ratus tujuh ribu rupiah).